

Les tâches qui figurent dans les postes de « Commerce international et Digitalisation du service 1 » et « Commerce international et Digitalisation du service 2 »

Section 1 : Le Rôle Stratégique du Système Bancaire dans le Financement du Commerce Extérieur

Le système bancaire marocain a renforcé sa position depuis les années 2000 avec l'apparition de groupes bancaires panafricains comme Attijariwafa Bank, Banque Centrale Populaire et BMCE Bank of Africa. Il joue un rôle clé dans le financement et la sécurisation des échanges commerciaux internationaux du pays. Les banques marocaines agissent comme des exécutants techniques pour les opérations documentaires, garantissent que les transactions respectent la réglementation et conseillent les entreprises qui exportent et importent.

L'essor du commerce intra-africain, qui a commencé avec l'entrée en vigueur de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) en 2021, ouvre de nouvelles perspectives. Les banques marocaines, présentes dans plus de trente pays africains, peuvent proposer des solutions documentaires adaptées aux marchés émergents et pré-émergents du continent. Cette dimension continentale renforce l'importance d'une maîtrise stricte des techniques de paiement international pour les entreprises marocaines.

Section 2 : La domiciliation

La première étape du processus consiste à procéder à la domiciliation de l'opération d'importation auprès de la banque. Cette formalité permet d'identifier et de suivre l'opération sur les plans réglementaire, douanier et financier. Selon la nature des marchandises importées, la domiciliation peut prendre l'une des formes suivantes :

• La Déclaration Préalable d'Importation (DPI) ou la Licence d'Importation

Ces documents sont exigés pour certaines catégories de marchandises soumises à des mesures particulières de contrôle ou de protection du marché national. Les produits concernés sont déterminés par les autorités compétentes, notamment le ministère chargé du Commerce extérieur et l'Office des Changes. La Déclaration Préalable d'Importation concerne généralement les produits faisant l'objet d'un suivi spécifique, tandis que la Licence d'Importation est requise pour les marchandises soumises à des restrictions particulières ou à un régime d'autorisation préalable.

• L'Engagement d'Importation (EI)

L'Engagement d'Importation constitue le régime le plus courant et s'applique aux marchandises dont l'importation est libre. Ce document est valable pendant une période de six mois à compter de sa date de validation. Il peut faire l'objet d'une seule prorogation lorsque le délai initial s'avère insuffisant pour l'achèvement de l'opération, notamment en cas de retard de livraison des marchandises ou pour d'autres motifs administratifs dûment justifiés.

Par ailleurs, l'importateur doit renseigner un formulaire comportant l'ensemble des informations relatives à l'opération, notamment l'identification des parties concernées, la description détaillée des marchandises, leurs caractéristiques techniques ainsi que les références du bureau douanier compétent.

Section 3 : Les moyens de paiement à l'étranger

1. La remise documentaire

1.1 Définition

La remise documentaire est une méthode de paiement international. Dans ce processus, un exportateur, c'est-à-dire un vendeur, demande à sa banque de recueillir le paiement d'un importateur, qui est l'acheteur étranger, en échange de documents commerciaux et/ou financiers.

En résumé, la banque sert d'intermédiaire de confiance. Elle remet les documents qui prouvent la propriété de la marchandise uniquement après que l'acheteur a payé ou s'est engagé à payer. Cependant, la banque ne garantit pas le paiement.

1.2 Les acteurs

Acteur		Rôle dans l'opération
Exportateur (Donneur d'ordre)		Expédie la marchandise et remet les documents à sa banque avec des instructions précises d'encaissement
Banque remettante		Banque de l'exportateur — vérifie les documents, rédige la lettre d'instructions et les transmet par SWIFT à la banque étrangère
Banque présentatrice		Banque de l'importateur — présente les documents à l'acheteur et collecte le paiement ou l'acceptation de traite
Importateur (Tiré)		Règle immédiatement ou accepte la traite pour obtenir les documents et retirer la marchandise

1.3 Les deux formes principales

A) Documents contre Paiement (D/P)

L'importateur doit payer immédiatement lors de la présentation des documents. La banque présentatrice ne remet les documents qu'après avoir réussi à encaisser les fonds effectivement. C'est la méthode la plus sécurisée pour l'exportateur.

- Paiement à vue, au comptant
- Risque pour l'exportateur : faible, car il garde le contrôle des documents jusqu'au paiement
- Utilisé pour des relations commerciales de confiance modérée ou pour des premières transactions

B) Documents contre Acceptation (D/A)

L'importateur signe une lettre de change (traite) promettant de payer à une date convenue (30, 60, 90 jours, etc.). La banque lui donne les documents immédiatement en échange de cette signature, avant tout paiement réel.

- Paiement différé, l'acheteur a la marchandise avant de payer
- Risque pour l'exportateur : plus élevé, car il peut y avoir des procédures juridiques dans le pays étranger en cas de non-paiement
- Utilisé quand une relation commerciale établie existe entre les deux parties

1.4 Les documents transmis

Catégorie	Document	Rôle
Financier	Lettre de change (traite)	Ordre de paiement signé par l'exportateur
Financier	Billet à ordre	Promesse de paiement signée par l'importateur
Commercial	Facture commerciale	Détail complet de la transaction
Commercial	Connaissance (B/L)	Titre de propriété de la marchandise en transit
Commercial	Liste de colisage	Détail du contenu et poids des colis
Commercial	Certificat d'origine	Prouve la provenance géographique de la marchandise
Commercial	Certificat d'assurance	Couverture du transport international

1.5 Les risques résiduels

- Risque de non-paiement : la banque ne se garantit pas, si l'importateur refuse, l'exportateur doit engager des actions légales coûteuses à l'international.
- Risque de non-levée : l'acheteur peut rejeter les documents, ce qui entraîne le blocage de la marchandise en transit et des frais de stockage.
- Risque pays : instabilité politique, régulations monétaires ou restrictions sur les transferts dans le pays de l'acheteur.
- Risque de change : variations entre la date d'expédition et la date réelle de paiement.

1.6 Cadre réglementaire

Référence			Contenu
RUE 522 - CCI Paris			Règles et Usances Uniformes relatives aux encaissements, référence mondiale applicable à toutes les banques signataires
Réglementation des Changes, Office des Changes Maroc	des	des	Obligations de rapatriement des fonds pour les exportateurs marocains dans les délais réglementaires
Circulaires Bank Al-Maghrib		Al-	Encadrement des opérations en devises et obligations déclaratives des établissements de crédit marocains

2. Le crédit documentaire (Crédoc)

2.1 Définition

Le crédit documentaire, également connu sous le nom de lettre de crédit (Letter of Credit, L/C), est un engagement irrévocable de la part de la banque de l'acheteur (banque émettrice) d'effectuer le paiement à l'exportateur, à condition que ce dernier soumette des documents strictement conformes aux termes et conditions du crédit dans les délais prévus.

Le principe fondamental est que c'est la BANQUE qui s'engage à effectuer le paiement, et non pas seulement l'acheteur. L'exportateur n'a plus à redouter le risque de non-paiement commercial tant que ses documents respectent les exigences.

2.2 Les acteurs

Acteur		Rôle dans l'opération
Donneur d'ordre (Importateur)		Demande l'ouverture du crédit documentaire auprès de sa banque et en définit les conditions
Banque émettrice		Banque de l'importateur — ouvre le crédit et s'engage irrévocablement à payer contre documents conformes
Banque notificatrice		Banque correspondante dans le pays de l'exportateur — notifie le crédit sans s'engager personnellement

Banque confirmatrice	Ajoute sa propre garantie de paiement — l'exportateur bénéficie alors d'un double engagement bancaire
Bénéficiaire (Exportateur)	Présente les documents conformes pour déclencher le paiement — il n'a plus à se soucier de la solvabilité de l'acheteur

2.3 Les formes du crédit documentaire

A) selon le caractère de l'engagement

Type	Caractéristiques
Révocable	Modifiable ou annulable à tout moment par la banque émettrice sans préavis — quasi inexistant aujourd'hui (exclu des RUU 600)
Irrévocable	Engagement ferme — ne peut être modifié qu'avec l'accord de toutes les parties — forme standard sous RUU 600
Irrévocable Confirmé et	Double garantie bancaire — banque émettrice + banque confirmatrice — sécurité maximale pour l'exportateur

B) selon les modalités de réalisation

Modalité	Description
Paiement à vue	Paiement immédiat dès présentation et vérification des documents conformes
Paiement différé	Paiement à une date déterminée après présentation des documents (ex : 60 jours fin de mois)
Acceptation de traite	La banque accepte une lettre de change tirée sur elle — crée un effet mobilisable
Négociation	La banque rachète les documents avant échéance, offrant une liquidité immédiate à l'exportateur
Crédit (SBLC) stand-by	Garantie de dernier recours — déclenché uniquement en cas de défaut de l'acheteur

2.4 Le processus du crédit documentaire

Étape	Description
-------	-------------

1	Contrat commercial signé entre importateur et exportateur, stipulant un paiement par crédit documentaire
2	L'importateur demande à sa banque (banque émettrice) l'ouverture du crédit avec toutes les conditions
3	La banque émettrice ouvre le crédit et l'adresse par SWIFT à la banque notificatrice/confirmatrice
4	La banque notificatrice informe l'exportateur des termes du crédit ouvert en sa faveur
5	L'exportateur expédie la marchandise et constitue le dossier documentaire conforme aux exigences du crédit
6	L'exportateur présente les documents à la banque notificatrice dans les délais impartis
7	La banque vérifie la conformité stricte des documents (maximum 5 jours bancaires sous RUU 600)
8	Si documents conformes : paiement à l'exportateur, puis remise des documents à l'importateur pour dédouanement

2.5 Le principe stricte de la conformité documentaire

C'est le principe fondamental du crédit documentaire. La banque examine UNIQUEMENT les documents — elle ne prend en compte ni la marchandise, ni la relation commerciale. Toute discordance, même mineure, peut justifier un refus de paiement.

- Chaque document doit correspondre exactement aux termes du crédit : dénomination de la marchandise, quantités, délais, lieux de chargement/destination
- Les réserves les plus fréquentes : documents présentés hors délai, connaissance avec clauses restrictives (foul B/L), montants ne correspondant pas à la facture
- RUU 600 (publication 600 de la CCI) : règles internationales régissant l'ensemble des opérations de crédit documentaire depuis 2007

2.6 Le risque résiduel de CREDOC :

- Risque documentaire : l'exportateur peut voir son paiement refusé s'il présente des documents non conformes — même une virgule mal placée suffit
- Risque de fraude documentaire : des documents falsifiés peuvent permettre à un exportateur malhonnête d'obtenir le paiement sans livraison réelle
- Risque souverain : une banque émettrice dans un pays sous sanctions ou en crise peut ne pas honorer son engagement malgré sa bonne foi initiale
- Coût élevé : commissions d'ouverture, de confirmation, d'utilisation et de modification peuvent représenter 1% à 3% du montant de la transaction

3. Les virements bancaires internationales

1 : Définition

Le virement international (ou virement SWIFT) est un transfert direct de fonds ordonné par un donneur d'ordre (importateur) au profit d'un bénéficiaire (exportateur), sans conditionnement à la remise de documents. C'est la modalité de paiement la plus simple, la plus rapide et la moins coûteuse, mais aussi la moins sécurisée pour l'exportateur.

2 : Les formes principales

Type	Description
Virement anticipé (advance payment)	L'importateur paie avant réception de la marchandise, risque maximum pour l'acheteur, zéro risque pour le vendeur
Virement à vue (at sight)	Paiement déclenché à la réception des documents, utilisé entre partenaires de confiance établie
Virement différé (open account)	Paiement à terme après réception et vérification de la marchandise, risque maximum pour l'exportateur

3 : Infrastructures SWIFT

Réseau SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) : standard universel de messagerie interbancaire sécurisée

Codes BIC/SWIFT : identifiant unique de chaque banque dans les transactions internationales

IBAN : numéro de compte standardisé permettant l'identification précise du bénéficiaire

Délai moyen : 1 à 3 jours ouvrables selon les correspondants bancaires impliqués

Cadre réglementaire marocain : tout virement international est soumis au contrôle de l'Office des Changes. Les importateurs doivent disposer d'une domiciliation bancaire et les exportateurs sont tenus de rapatrier les devises dans les 90 jours suivant l'expédition.